Cómo se calcula el impuesto, paso a paso

El mismo orden que siguen la ley, el formulario F4412 y la calculadora de SIIMPLE.

Los pasos

1. **Fecha de fallecimiento.** Define la UTM con que se mide todo lo demás (art. 2).
2. **Valor de lo que dejó la persona**, a esa fecha: avalúo fiscal para inmuebles (o el precio de compra si fue mayor y la compra fue en los tres años anteriores), tasación para vehículos, saldos para cuentas, valor corriente en plaza para lo demás (arts. 46 y 46 bis).
3. **Bienes exentos:** fondos de AFP hasta 4.000 UF, viviendas DFL 2 y de la Ley Pereira, con sus requisitos.
4. **Deudas y gastos que se restan:** deudas, gastos de la última enfermedad adeudados, funeral y gastos de la posesión efectiva (art. 4). El resultado es la masa líquida de toda la familia.
5. **Reparto** entre los herederos según el Código Civil (arts. 988 a 992).
6. **Por cada heredero:** su parte en UTM, menos su exención, da la base. La base se multiplica por la tasa de su tramo y se resta la deducción del tramo. Si es colateral, se aplica el recargo.
7. **Impuesto en pesos:** el resultado en UTM se multiplica por la UTM del mes en que se paga.

Exención y recargo

Heredero	Exención	Recargo
Hijo, cónyuge o conviviente civil, ascendiente	600 UTM	0%
Hermanos y colaterales hasta 4.º grado	60 UTM	20%
Colaterales de 5.º y 6.º grado	0	40%

Tramos (base en UTM)

Hasta	Tasa	Deducción
960	1%	0
1.920	2,5%	14,4
3.840	5%	62,4
5.760	7,5%	158,4
7.680	10%	302,4
9.600	15%	686,4
14.400	20%	1.166,4
y más	25%	1.886,4

Ley 16.271, art. 2: la escala está en UTA (80, 160, 320, 480, 640, 800 y 1.200 UTA); en UTM son 12 veces esos valores. La deducción es un atajo: da el mismo resultado que aplicar cada tasa a su propio tramo.

Ejemplo resuelto

Fallecimiento el 15 de marzo de 2025. Dejó cónyuge y tres hijos. Bienes por $180.000.000, de los cuales $10.000.000 son fondos de AFP exentos; deudas por $6.000.000 y gastos (funeral, última enfermedad adeudada, posesión efectiva) por $4.000.000. Calculamos la parte del **cónyuge**, con pago en octubre de 2026.

Los pasos que siguen los generó la misma función de cálculo que usa la calculadora de la página; por eso coinciden con lo que ella muestra.

1

Fecha de fallecimiento y UTM

ENTRA	OPERACIÓN	RESULTADO
15 de marzo de 2025	UTM de marzo de 2025	**$68.034 por UTM**

La exención y los tramos se miden con la UTM vigente cuando murió la persona, no con la de hoy.

Norma: Ley 16.271, art. 2

2

Lo que dejó la persona

ENTRA	OPERACIÓN	RESULTADO
Valor total que escribiste	—	**$180.000.000**

Cada bien se valora a la fecha del fallecimiento: avalúo fiscal para inmuebles, tasación fiscal para vehículos, saldo para cuentas.

Norma: Ley 16.271, arts. 46 y 46 bis

3

Bienes exentos

ENTRA	OPERACIÓN	RESULTADO
$180.000.000	− $10.000.000	**$170.000.000**

No pagan este impuesto los fondos de AFP hasta 4.000 UF, las viviendas DFL 2 adquiridas en primera transferencia y las de la Ley Pereira, con los requisitos de sus leyes.

Norma: DL 3.500, art. 72; DFL 2, art. 16; Ley 9.135, art. 3

4

Deudas y gastos que se restan

ENTRA	OPERACIÓN	RESULTADO
$170.000.000	− $6.000.000 en deudas − $4.000.000 en gastos	**$160.000.000 de masa líquida**

Se restan antes de repartir: deudas sin seguro de desgravamen, gastos de la última enfermedad adeudados, funeral y gastos de la posesión efectiva. La masa líquida es de toda la familia; todavía no es tu parte.

Norma: Ley 16.271, art. 4

5

Reparto: tu parte

ENTRA	OPERACIÓN	RESULTADO
$160.000.000 (masa de toda la herencia)	× 2/5	**$64.000.000 es tu asignación**

El cónyuge lleva el doble que cada hijo: la herencia se divide en 5 partes; cada hijo recibe 1 y el cónyuge 2.

Norma: Código Civil, art. 988

6

Tu parte en UTM

ENTRA	OPERACIÓN	RESULTADO
$64.000.000	÷ $68.034	**940,71 UTM**

Se convierte a UTM del fallecimiento para comparar con la exención y los tramos.

Norma: Ley 16.271, art. 2

7

Exención por parentesco

ENTRA	OPERACIÓN	RESULTADO
940,71 UTM	− 600 UTM	**340,71 UTM de base imponible**

Como cónyuge o conviviente civil, la ley deja fuera del impuesto los primeros 600 UTM de tu parte (50 UTA).

Norma: Ley 16.271, art. 2

8

Tasa del tramo

ENTRA	OPERACIÓN	RESULTADO
340,71 UTM	× 1%	**3,41 UTM**

Tu base cae en el tramo de 0 a 960 UTM. La deducción es fija por tramo: hace que cada porción pague solo su propia tasa.

Norma: Ley 16.271, art. 2

9

Recargo por parentesco

ENTRA	OPERACIÓN	RESULTADO
3,41 UTM	× 1 (sin recargo)	**3,41 UTM**

Hijos, cónyuge o conviviente civil y ascendientes no tienen recargo.

Norma: Ley 16.271, art. 2

10

Tu impuesto estimado en pesos

ENTRA	OPERACIÓN	RESULTADO
3,41 UTM	× $72.151 (UTM de octubre de 2026)	**$245.823**

El impuesto queda fijado en UTM, pero se paga según la UTM del mes en que efectivamente se paga.

Norma: Ley 16.271, art. 2, inciso final

11

Toda la familia: qué marcar en el Registro Civil

ENTRA	OPERACIÓN	RESULTADO
2 grupos de herederos	—	**Afectas algunas de las asignaciones**

La solicitud de posesión efectiva pregunta por todas las asignaciones, no solo por la tuya. Por eso se calcula a cada heredero con las mismas reglas.

Norma: Ley 16.271, art. 60

Toda la familia

Herederos	Personas	Parte de cada uno	Exención	Impuesto por persona
Hijos e hijas	3	$32.000.000 470,35 UTM	600 UTM	Exenta
Cónyuge o conviviente civil	1	$64.000.000 940,71 UTM	600 UTM	3,41 UTM

Resultado: cada hijo queda exento y el cónyuge paga. En la solicitud del Registro Civil corresponde marcar **«afectas algunas de las asignaciones»**, aunque la parte de los hijos no pague.

Es una estimación de orientación. El cálculo oficial lo hace el formulario F4412 del SII, con los valores acreditados de cada bien. No cubre testamento, representación o transmisión, donaciones previas, bienes en el extranjero, repudio ni cesión.

Material de orientación de la Clínica Jurídica Derecho UC. No es un documento del SII, no presenta ninguna declaración y no reemplaza la asesoría de un abogado ni las instrucciones oficiales del SII y del Registro Civil. Las normas citadas son las de la Ley 16.271 (texto actualizado por la Ley 21.210), el Código Civil y el Código Tributario; los valores en pesos usan la UTM de octubre de 2026 ($72.151). Si tu caso tiene testamento, herederos fallecidos, bienes en el extranjero, donaciones en vida o sociedades, consúltalo con la clínica: clinicajuridica@uc.cl · +56 9 5504 2195.